

1501086-18.2021.8.26.0576

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2052360/2021 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 11247014 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO

PRETO, 8043/20/429 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2052360 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

RAPHAEL ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501086-18.2021.8.26.0576

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2052360/2021 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 11247014 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO

PRETO, 8043/20/429 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO, 2052360 - 01º D.P. S.JOSE DO RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

RAPHAEL BRUNO MOTTA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD

Local: RUA JOAO MESQUITA, 1 - sob o viaduto

RURAL - S.JOSE DO RIO PRETO/SP Art. 28 "caput" do(a) SISNAD Tipo de prisão:

Preventiva; Local de prisão: Penitenciária Compacta de Lavínia I

Aos 06/04/2022, às 14:30h, em conformidade com o Comunicado da Corregedoria Geral nº 284/2020, em virtude da Pandemia do COVID-19, sob a presidência do(a) MM.

Juiz(a) de Direito Dr(a). GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). Dr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu, RAPHAEL BRUNO MOTTA, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), DR. MARCELO MARTINIANO DE OLIVEIRA, Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, excepcionalmente, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal, o réu foi interrogado, bem como foi inquirida uma testemunha, Rafael Gonçalves Pereira, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da testemunha Lucas S. Silvestre, manifestada pela acusação. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. RAPHAEL BRUNO MOTTA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Segundo a denúncia, 23 de outubro de 2020, por volta das 8h40min, Rua João Mesquita, sob o viaduto, nesta cidade e comarca, o réu, transportava e trazia consigo, para consumo pessoal, 3,79 gramas de cocaína em forma de 'crack', divididos em 10 (dez) porções, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), fotografias das drogas apreendidas (fls. 21/22) e exame químico-toxicológico (fls. 23/25). Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, §3º, da Lei nº 9.099/95. Encerrada a instrução, em debates, o Ministério Público requer a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, enquanto a Defesa pugna por benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 13) e em Juízo, confessou a imputação, confirmando que estava na posse da droga e que era destinada ao seu consumo pessoal. É morador de rua e usuário de crack. Na manhã dos fatos comprou dez pedras de crack de um casal de desconhecidos pelo valor de R\$ 45,00. Costuma usar drogas com outros moradores de rua. Às vezes vende frações da pedra de crack pelo valor de R\$ 1,00 para sustentar o próprio vício. Às vezes doa droga e ganha drogas dos demais. Hoje cedo estava debaixo do viaduto Jordão Reis em companhia de outros moradores de rua quando foi abordado pelos policiais. As pedras de crack foram encontradas em seu poder. Nessa data não vendeu e nem doou pedra de crack para ninguém, pois pretendia fumar todas. Informa que não tinha nenhum dinheiro consigo. Seus apetrechos de usuário, tais como cachimbos, não foram apreendidos pelos policiais militares. Nega o tráfico de drogas. A confissão do réu vem corroborada pelas demais provas orais colhidas. Os policiais militares Lucas e Rafael, na fase policial (fls. 11 e 12), bem como em juízo, narraram que, no dia 23/10/20, por volta das 08h40min, realizavam patrulhamento policial de rotina embaixo do viaduto Jordão Reis, local conhecido como ponto de tráfico. Havia aproximadamente 10 pessoas. Avistaram Raphael colocar algo embaixo de seu tênis. Abordaram-no e realizaram a busca pessoal, localizando 10 pedras de crack sem embalagem. Indagado, Raphael assumiu a propriedade da droga, dizendo que parte se destinava a seu consumo pessoal e parte à venda, para sustento do seu vício. O auto de exibição e apreensão confirma a localização do entorpecente, ao passo que o exame-químico toxicológico atestou sua natureza: cocaína na forma de crack. Assim, a confissão do réu corrobora as demais provas colhidas, sendo incontroverso que o réu tinha a posse da droga, sendo por ele declarado que se destinava a uso próprio, tornando inconteste autoria e materialidade, sendo de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Na primeira fase, observo que o réu possui maus antecedentes, consistentes em condenações por crimes como apropriação indébita e furto (processo nº 0002002-18.2012 - fls. 54; processo nº 0003375-21.2011 - fls. 54; e processo nº 0001113-93.2014 - fls. 55). Na segunda fase, verifico a atenuante da confissão,

que fica parcialmente compensada com a agravante da múltipla reincidência, consistente em condenações pelo crime de roubo (processo nº 0016149-83.2011 - fls. 55; e processo nº 0017928-73.2011 - fls. 55/56). Desse modo, nos termos do art. 28, da Lei de Drogas, seria caso de fixação da reprimenda em 09 meses de prestação de serviços à comunidade. Entretanto, verifico que o réu se encontra preso, o que impossibilita o cumprimento da pena, tornando infrutífera qualquer imposição de pena corporal. Assim, fixo a pena de advertência sobre o efeito das drogas. Posto isso, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu RAPHAEL BRUNO MOTTA à pena de advertência sobre os efeitos da droga, como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar, o réu poderá recorrer em liberdade. Condene o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Pelas partes e pelo réu foi dito que não tinham interesse em recorrer da sentença. Pela MM. Juíza foi deliberado: "Diante a renúncia ao prazo recursal manifestado pelas partes, opera-se o trânsito em julgado nesta ocasião. Certifique-se. Fica o réu RAPHAEL BRUNO MOTTA ADVERTIDO DOS EFEITOS NOCIVOS DA DROGA. Assim, efetuadas as comunicações necessárias, arquivem-se os autos, com as formalidades de praxe". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.